

1500256-49.2020.8.26.0653

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO
Comarca: Vargem Grande do Sul
Foro: Foro de Vargem Grande do Sul
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... disse que, após ser indiciado por tráfico de drogas, o réu planejou um roubo e, com o dinheiro, iria fugir. Após receberem essas informações, começaram a levantar o local em que ele poderia ter escondido a arma que seria utilizada para o roubo. Em trabalho conjunto com a Polícia Militar, identificaram o local em que poderia estar sendo guardada a arma, sendo um imóvel vizinho à casa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni, nº 343, Vargem Grande do Sul-SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500256-49.2020.8.26.0653 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500256-49.2020.8.26.0653

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2119239/2020 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 11413080 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 428/20/708 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2119239 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 428/20/708 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2119239/2020 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Wilker Souza da Silva

Juíza de Direito: Dra. MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

JOSÉ WILKER SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 14 de maio de 2020, por volta das 16h15, na Rua Pedro Zan, 120, Conjunto Habitacional Nova Vargem Grande, nesta Cidade e Comarca, portou, transportou e ocultou 01 (um) revólver, marca "Tanque", nº 28959, calibre 32, de uso permitido e 04 (quatro) munições, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que José Wilker portou e transportou 01 (um) revólver, marca "Tanque", nº 28959, calibre 32, de uso permitido e 04 (quatro) munições e as

ocultou na residência de Reinaldo José da Silva. Segundo apurado, no dia 22/04/2020, policiais civis e militares efetuaram a prisão de Fabio Donizete Godoy, que guardava em sua residência 157 porções de "maconha" (RDO 387/20 - autos nº 1500221-89.2020.8.26.0653), a mando de José Wilker Souza da Silva. Diante daquela apreensão de drogas, policiais civis tomaram conhecimento de que José Wilker (sabendo que poderia ser preso em decorrência daqueles fatos), estava planejando praticar um roubo para arrecadar dinheiro e depois fugir desta cidade, certo que ele tinha a posse de armas de fogo. Assim, no dia dos fatos (14/05/2020), policiais civis e militares realizaram diligências visando localizar o paradeiro de José Wilker. Em dado momento das buscas, os agentes públicos visualizaram o denunciado saindo de uma residência localizada na Rua Pedro Zan, 120, Cohab VI, como passageiro de um veículo VW/Gol de cor branca conduzido por outra pessoa. Ato contínuo, foram até aquela residência onde mantiveram contato com o morador, o autuado Reinaldo José da Silva, o qual ao ser indagado sobre o motivo de José Wilker ter estado momentos antes ali, acabou confessando que ele teria pedido para que guardasse um revólver e munições. Em seguida, Reinaldo mostrou aos policiais onde havia escondido a arma de fogo, tratando-se de um revólver calibre 32, niquelado, marca Tanque, com capacidade para seis tiros, municiado com quatro munições intactas, o qual estava acondicionado em um coldre artesanal de pano. Em contrapartida, receberia a importância de R\$ 100,00 (cem reais) do denunciado José Wilker. Por não possuir posse, porte ou registro da arma de fogo, Reinaldo José Da Silva foi preso em flagrante. José Wilker Souza Da Silva foi posteriormente interrogado, contudo, permaneceu em silêncio, cf. termo de interrogatório de fls. 30.

Recebida a denúncia (fls. 131/132), o acusado foi regularmente citado (fls. 194) e apresentou resposta à acusação (fls. 198).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento de denúncia (fls. 203/205).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu (fls. 236).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 236). Em memoriais, a Defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas da autoria (fls. 239/243).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva exposta na denúncia não procede.

Na Delegacia de Polícia, o réu permaneceu em silêncio (fls. 30).

Em juízo, ouvido sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa, José Wilker disse que desconhece a arma. Não sabe de quem era. Seu vizinho não gostava dele, por isso falou que a arma era sua. Nunca teve arma.

De outra parte, Salomão Barbosa de Paula Júnior, policial militar, disse que realizaram a prisão de um indivíduo de nome Fábio que guardava drogas a mando de José Wilker. Fábio foi preso e confessou que a droga era de José Wilker. O Delegado solicitou a prisão temporária de José Wilker. Receberam a informação de que ele praticaria um roubo e depois fugiria da cidade. Nesse ínterim, ele acabou sendo preso e chegou a informação do endereço de onde estaria a arma. Foram até o local e fizeram contato com Reinaldo José da Silva. Ele confessou estar guardando a arma para José Wilker. O endereço em que foi encontrada a arma é em frente à casa do réu.

Felipe Antônio Alves da Rosa, policial civil, disse que, após ser indiciado por tráfico de drogas, o réu planejou um roubo e, com o dinheiro, iria fugir. Após receberem essas informações, começaram a levantar o local em que ele poderia ter escondido a arma que seria utilizada para o roubo. Em trabalho conjunto com a Polícia Militar, identificaram o local em que poderia estar sendo guardada a arma, sendo um imóvel vizinho à casa do réu. De posse dessas informações, foram até o local e foram recepcionados por José Reinaldo e lhe deram ciência das informações a respeito da arma. Ele confirmou que estava escondendo a arma para o réu e os levou até o local em que ela estava escondida, dentro de uma bota dentro do tanque da residência. Foi dada voz de prisão e o réu foi conduzido à Delegacia.

Como se extrai dos depoimentos prestados em juízo, o réu não foi flagrado portando a arma descrita na denúncia e a única pessoa que supostamente tem conhecimento de que ele portou a arma – o morador da casa em que a arma estava escondida – não foi ouvida em juízo (sequer arrolada como testemunha pela acusação), inexistindo qualquer explicação para a ausência de produção de prova tão relevante para a busca da verdade real.

Destarte, a única prova produzida nos autos – tanto na fase policial como judicial – é o depoimento dos policiais que ouviram dizer, isto é, souberam por terceiro que foi o réu quem deixou aquela arma naquele local. É o chamado depoimento indireto, testemunho “por ouvi dizer” ou “hearsay testimony”, reconhecidamente insuficiente para, por si só, sustentar uma condenação criminal.

Além dos dois testemunhos “por ouvi dizer”, a acusação fundamenta-se na confissão prestada por Reinaldo José da Silva em sede de acordo de não persecução penal. Contudo, essa confissão não se deu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser utilizada como prova suficiente para a condenação.

Portanto, ao cabo da instrução, a prova produzida a respeito da autoria é claramente insuficiente para ensejar a condenação do acusado.

Vale dizer, não se está afirmando que o testemunho indireto nunca servirá para fundamentar uma acusação, mas sim que ele, por si só, desacompanhado de quaisquer outros elementos que indiquem a autoria, é insuficiente para formar o convencimento que se exige para uma condenação.

Nesse sentido:

“4. Com efeito, “o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de “ouvir dizer” ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP” (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).” (STJ, AgRg no AREsp 1957792 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 25.04.2022).

Em síntese, considerando que havia a possibilidade de oitiva de uma testemunha presencial dos fatos (detentor da arma supostamente portata e transportada pelo réu), mas que o Estado negligenciou a produção desta prova, contentando-se com a tomada de meros testemunhos indiretos, e considerando que não há qualquer outra prova da autoria delitiva, sobretudo porque o réu sequer foi encontrado na posse do armamento, não há outro caminho senão a absolvição, diante da existência de dúvida razoável da autoria.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e assim o faço para, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal, ABSOLVER JOSÉ WILKER SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n 10.826/03.

Façam-se as devidas anotações e comunicações.

P.R.I.C.

Vargem Grande do Sul, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA